

**๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๕-๖๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๘-๗๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๒๓-๑๒๘
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๖-๔๙
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๗-๔๙
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๗-๔๘

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

**๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

(๑) สัญญาสัมปทาน

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๕
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๒๘
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

- สัญญาเช่าพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา

โดยที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และมีอำนาจหน้าที่
ในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีและสามีเช่าพักอาศัยบ้านพักในโครงการพิเศษสถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดชีวิตของผู้ฟ้องคดีและสามี จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เมื่อสัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

- สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

สัญญาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ มีลักษณะของสัญญาที่เป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์แก่การบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๒/๒๕๖๒)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๑-๑๔๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๐

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบล

สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญงาน แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๖๒)

(๑.๒) สัญญาจ้างผู้บริหารองค์การมหาชน

โดยที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการตามสัญญาการปฏิบัติงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล อันเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๑/๒๕๖๒)

(๑.๓) สัญญาจ้างเหมาคนงานทั่วไป

สัญญาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดูแลควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลตำบลปะโค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดูแลควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน อันเป็นสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๔/๒๕๖๒)

(๑.๔) สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี

สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อกับองค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้ขาย เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งจัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบาย



ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๒)

(๑.๕) สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของเอกชน

เมื่อองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้า ขนส่งและรับฝากซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิต วัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของผู้ฟ้องคดี อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะเก็บรักษาข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจำนำจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๖๒)

สัญญาที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ อันเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะเก็บรักษาข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจำนำจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๖๒)



(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

(๒.๑) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับสหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีข้อสัญญาข้อ ๒ ระบุไว้ว่า ผู้กู้ยืม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) ซึ่งการดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) ดังกล่าว เป็นนโยบายที่รัฐกำหนดไว้ จึงเป็นการดำเนินการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กู้ยืม ก็เพื่อใช้ในการดำเนินการทางปกครองดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญากู้ยืมเงินพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้การดำเนินการทางปกครองข้างต้นบรรลุผล นอกจากนั้น ข้อ ๕ ของสัญญา กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากผู้อื่นหรือแหล่งเงินกู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน ข้อ ๖ ของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)ฯ วรรคสี่ กำหนดว่า ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ และหรือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืม ถ้าผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที และผู้กู้ยืมยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ได้อีกด้วย ข้อ ๑๒ ของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้กู้ยืมนำเงินกู้ยืมตามสัญญาไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อ ผู้กู้ยืมต้องควบคุมดูแลการใช้เงินของสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากผู้กู้ยืมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินของสมาชิกโดยเคร่งครัด จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ข้างต้นจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

(๒.๒) สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบล

สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ผู้ฟ้องคดี) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ต่อกัน เป็นสัญญา

ที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งบุคคลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และนำความรู้ที่ได้รับกลับมารับราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีต่อไป และโดยที่สัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมารับราชการภายหลังสำเร็จการศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา จะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของเงินทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจในการสั่งดให้ทุนหรือให้บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ อันแสดงให้เห็นถึงเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๖/๒๕๖๒)

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

(๓.๑) สัญญาการจัดซื้อเครื่องรบกวนความถี่วิทยุ

เมื่อจังหวัดยะลา (ผู้ฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง เมื่อปรากฏว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นภายในเขตจังหวัดยะลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการฝึกอบรมผู้นำชุมชนอาสาสมัครหมู่บ้าน และราษฎรเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ในการป้องกันการก่อความไม่สงบ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องมีการจัดซื้อเครื่องรบกวนความถี่วิทยุ ความถี่ต่ำ-สูง ซึ่งมีคุณสมบัติใช้ในการป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นวิทยุรีโมทคอนโทรล หรือการควบคุมการจู่โจมระยะไกลเพื่อป้องกันการจู่โจมจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ เครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สัญญาการจัดซื้อเครื่องมือข้างต้นโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๘/๒๕๖๒)



(๓.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างห้องขังเดี่ยวภายในเรือนจำ

สัญญาที่กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างห้องขังเดี่ยว ขนาด ๑๐ ห้อง ภายในแดนความมั่นคงสูง (แดน ๖) เรือนจำกลางพิษณุโลก มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญา คือ การให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างห้องขังเดี่ยวภายในแดนความมั่นคงสูง เรือนจำกลางพิษณุโลก เพื่อใช้ในการคุมขังนักโทษซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย อันถือเป็นบริการสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่ง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๖/๒๕๖๒)

(๓.๓) สัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัด

การที่จังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้งานในห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชบุรี จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดหาหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะด้านการแพทย์ ตามภารกิจของโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้บรรลุผล และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านการแพทย์ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๔๗-๑๕๓

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๓๗

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

สัญญาจ้างพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ

สัญญาจ้างพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ

กิจกรรมมูมอีसानสนเทศ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๓)

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๓-๑๕๕

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๑-๗๒

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๕๘-๕๙

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

เมื่อสัญญาหลักในคดีนี้ อันได้แก่ สัญญาที่จังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงลำห้วยก้าน้อย เป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งค้ำประกันการปฏิบัติงานและการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหลักดังกล่าว จึงเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาหลัก ศาลปกครองซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทในสัญญาหลักย่อมมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทในสัญญาอุปกรณ์ไปด้วยได้ตามมาตรา ๙ ววรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๙-๔๗๐/๒๕๖๒)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๗

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๗

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๕๕-๕๖



๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๘

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๘-๑๕๙

๓) สัญญากู้ยืม

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๙-๑๖๑

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๕๙-๖๑

๔) สัญญาซื้อขาย

- สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิค

แม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดี) จะมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่เมื่อสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคในส่วนของแขน (บูมอาร์ม) และบังก์พร้อมใบมีดตัดข้างเพื่อนำมาเปลี่ยนกับชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่เดิม ซึ่งแขน (บูมอาร์ม) และบังก์พร้อมใบมีดตัดข้างดังกล่าวมิได้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรงในตัวเอง สัญญาที่พิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๖๒)

๕) สัญญาเช่า

- สัญญาเช่าแผงค้าตลาดเทศบาล

สัญญาเช่าที่ขายของตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ตลาดผลไม้) เพื่อตั้งวางขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาว ม. ผู้เช่า กับสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงไม่เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๓)

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๖๔

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๖๕

๘) สัญญาเช่าซื้อ

- สัญญาเช่าซื้อห้องชุดการเคหะแห่งชาติ

แม้ว่าการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ อันมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองนั้น จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และประเภทของสัญญาตามที่กำหนดในบทนิยาม “สัญญาทางปกครอง” และโดยที่บทนิยามดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าสัญญาทางปกครองมีเพียง ๔ ประเภท ดังที่กำหนดในบทนิยามเท่านั้น การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองจึงต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่ต้องเกี่ยวข้องในทางหนึ่งทางใดกับบริการสาธารณะ หรือการจัดทำภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือพิจารณาจาก



ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เมื่อในคดีนี้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิในการมีที่พักอาศัยในเคหสถานที่ถูกฟ้องคดีจัดให้มีขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีการแย่งเอกชนในการดำเนินการโดยไม่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับบุคคลที่ประสงค์จะซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อเคหสถานนั้น มีหลักเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบทางปกครอง หรือไม่ปรากฏว่าการจัดให้บุคคลแต่ละรายมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอมีความสำคัญถึงขนาดที่ยอมรับกันให้เป็นบริการสาธารณะอย่างชัดเจนในนโยบายของฝ่ายปกครอง อีกทั้งสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาเช่าซื้อห้องชุดโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๖๒)

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๖๕-๑๖๖

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๕-๗๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๔๗-๑๕๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๕๙-๖๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๙-๖๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๒๔

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอนกาฬสินธุ์-นาไคร้ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าวเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนและที่มีได้ถูกเวนคืน เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวตกอยู่ในพื้นที่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ กับทางรถไฟสายเขาฉกรรจ์-มาบตาพุด ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนและที่ไม่ถูกเวนคืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๑/๒๕๖๓ และที่ คผ.๓๒/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๗๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๒

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๓-๑๕๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑-๖๒



ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖-๖๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๑-๖๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๒๕-๑๒๖

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๗๕-๑๗๗

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณี
ต่อศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อเหตุแห่งคำร้องนี้สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณป่าพรุน้ำเค็ม ป่าคลองแม่รำพึง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต โดยร่วมกันดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ในบริเวณป่าพรุน้ำเค็ม ป่าคลองแม่รำพึง ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง และตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีผู้ใดครอบครอง
และทำประโยชน์มาก่อน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ไต่สวนว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินดังกล่าวมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๖๗
วรรคสาม และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑



และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการ รับรองหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้ขาดอายุความแล้ว สิทธินาคดีอาญา มาฟ้องจึงระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้ยุติ การดำเนินคดีอาญา ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องข้อกล่าวหาไว้ดำเนินการภายหลัง จากที่ผู้ถูกกล่าวหาบางรายได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินกว่าสิบปีแล้วตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้ยุติเรื่อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อไป

จึงเห็นได้ว่า คำร้องนี้เป็นคำร้องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ร้องในฐานะผู้บังคับบัญชาของ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิก หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเมื่อ ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ รวมทั้งในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอำนาจ กำหนดคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทดังกล่าว และถือได้ว่า คดีพิพาทตามคำร้องของผู้ร้องในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ใน เขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๖๓)



๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมรับราชการตำแหน่งพลจัตวา สังกัดกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และขอให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม นั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันทำให้กรณีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาฐานเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเข้าสำรองราชการและพักราชการ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด สังกัด บก.ทอ. กรณีจึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒/๒๕๖๓)



๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๗-๑๕๘

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นฎิพิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๘๑-๑๘๔

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๘-๗๙

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

คดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสถานประกอบการกิจการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการลูกจ้างว่า สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จำนวนกี่คน จะแต่งตั้งทั้งคณะได้หรือไม่ อันเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๖/๒๕๖๓)



๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า เดิมศาลปกครองกลางได้ส่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลภาษีอากรกลางได้ส่งรับคดีดังกล่าวไว้ หลังจากนั้น ศาลภาษีอากรกลางได้มีหมายสั่งให้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ทำคำฟ้องใหม่มาขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าศาลภาษีอากรกลางได้มีคำสั่งปิดหมายดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ตู้อำนาจที่มีคำสั่งปิดหมายมิใช่ผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเข้าสู่อำนาจ ดังกล่าวไว้เพื่อการติดต่อในทางคดีกับศาลปกครองเท่านั้น กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า การส่งคำสั่งศาลภาษีอากรกลางโดยวิธีปิดหมายศาลไว้ที่ตู้อำนาจที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ เป็นการ ปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นการโต้แย้งการส่งคำคู่ความหรือเอกสารของศาล ภาษีอากรกลาง อันเป็นการโต้แย้งกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตามมาตรา ๑ และมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การส่งหมายโดยวิธีปิดหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมที่จะใช้สิทธิโต้แย้งต่อศาล ภาษีอากรกลางซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑/๒๕๖๓)

เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตรวจสอบ สินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พบว่า กรณีเป็นการสำแดงชนิดสินค้าประเภทผิดๆ และอัตราภาษี เป็นเท็จ เป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าอากรที่ขาดพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับไปชำระเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมา กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อนุมัติให้จ่ายเงินประกันค่าอากรขาเข้าและเงินประกันค่าปรับ บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้คำนวณเงินค่าอากรพร้อมกับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ต้องคืน ตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้รับการคืนเงินภาษีอากรซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา



พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๓)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๙๔-๑๙๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๖๙-๑๗๐

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๙๕-๑๙๖

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๘๓-๘๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๐-๑๗๒

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๗-๖๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๗๖

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๘

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๐๙-๑๑๐

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๒-๑๗๓



๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๙๗-๑๙๙

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๔-๘๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๘-๘๙

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๙๙

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๙

๓) งานทางนโยบาย

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๒๐๐

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๙-๙๐

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๔-๘๕

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๓-๑๗๕

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๙

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๗๗-๗๘

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๖

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๙๑

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๖

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๙-๗๐

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๐-๒๐๑

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๖-๑๗๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๖๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๓๒-๑๓๓

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้ตุลาการศาลปกครองจะเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง แต่การที่ตุลาการศาลปกครองดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือมีคำสั่งใด ๆ เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลนั้น เป็นกรณีการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้อำนาจทางตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมิใช่การกระทำการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๑/๒๕๖๓)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๓-๒๐๔

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

๒) การปกครองสงฆ์

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๔-๒๐๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๗๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๘๒-๘๓

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๑

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๓๕

